

1500896-80.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... civis prenderam MATHEUS por tráfico de drogas.

Consta, que o denunciado LUCAS, que é irmão do denunciado MATHEUS, foi então incumbido por este a vender a motocicleta objeto de crime. Para tanto, LUCAS ajustou-se com KAUÃ SANTOS DA SILVA AMORIM e, no dia 15 de janeiro de 2020, por volta das 11h00, acionaram Everton pelo WhatsApp pela mesma linha utilizada por MATHEUS no dia anterior. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500896-80.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500896-80.2020.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2045048/2020 - CENTRAL

POL.JUD-P.PRUDENTE, 6348743 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 515/20/500 - CENTRAL

POL.JUD-P.PRUDENTE, 428/20/500 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE.

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

LUCAS ALVES LOPES e outro

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de MATHEUS ALVES LOPES, LUCAS ALVES LOPES e KAUÃ SANTOS DA SILVA AMORIM, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, entre os dias 13 e 14 de janeiro de 2020, em horário incerto, no "Parque do Povo" situado nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado MATHEUS ALVES LOPES adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) bicicleta da marca MTB Schwinn Colorado, de cor preta com detalhe vermelho, avaliada em R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pertencente a Roberto Sartoro Araújo Martins.

Consta, ainda, que entre os dias 14 e 15 de janeiro de 2020, em horário e endereços incertos, porém nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, os denunciados LUCAS ALVES LOPES e KAUÃ SANTOS DA SILVA AMORIM, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, receberam de Matheus Alves Lopes, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente na bicicleta acima descrita.

Segundo a acusação, o denunciado MATHEUS adquiriu, de pessoa não identificada, a

bicicleta acima descrita, a qual foi objeto de furto no dia 13 de janeiro de 2020, na Rua César Audi, nº 131, Jardim Cedral, neste município, e anunciou-a à venda, no dia 14 de janeiro de 2020, no grupo denominado "Feira do Rolo de Presidente Prudente", por meio do seu perfil denominado "Matheus Lopes", na rede social Facebook.

Ainda, consta que no referido dia 14, Everton Jerônimo, padraço do proprietário da motocicleta, visualizou o aludido anúncio e, manifestando interesse em adquiri-la, passou a negociar com MATHEUS, via WhatsApp, e este utilizava-se da linha (043) 9122-0996. Combinaram o encontro na Rua Antônio Barzan, nº 205, Jardim Humberto Salvador, nesta cidade. Contudo, antes da localização da bicicleta, policiais civis prenderam MATHEUS por tráfico de drogas.

Consta, que o denunciado LUCAS, que é irmão do denunciado MATHEUS, foi então incumbido por este a vender a motocicleta objeto de crime. Para tanto, LUCAS ajustou-se com KAUÃ SANTOS DA SILVA AMORIM e, no dia 15 de janeiro de 2020, por volta das 11h00, acionaram Everton pelo WhatsApp pela mesma linha utilizada por MATHEUS no dia anterior. Depois, passaram a conversar com Everton pela linha nº (018) 99801-0709 de KAUÃ, enviaram foto da motocicleta receptada e combinaram de se encontrarem na Rua Borba Gato, nº 755, Vila Geni, nesta urbe.

Por fim, consta, que, acionados, policiais militares compareceram ao local indicado e abordaram o denunciado LUCAS teclando, via WhatsApp, pelo aparelho de telefone celular do imputado KAUÃ. Indagado sobre a bicicleta, LUCAS inicialmente negou. Ato contínuo, KAUÃ se apresentou e assumiu que a motocicleta estava em sua posse, possibilitando a sua apreensão e restituição ao legítimo proprietário.

Denúncia recebida aos 22/07/2021 (fls. 187/189).

Citados, os réus Lucas e Matheus apresentaram resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual. Ademais, pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 261/262).

Citado, o réu Kauã apresentou resposta à acusação, reservando-se o mérito para momento oportuno. Por fim, requereu a concessão da justiça gratuita e a intimação do Ministério Público para oferta de acordo de não persecução penal (fls. 272/273). Foi designada audiência para acordo de não persecução penal em relação ao réu Kauã Santos da Silva Amorim (fls. 279/281).

Por decisão de fls. 301/304, no tocante aos réus Lucas e Matheus, o recebimento da denúncia foi confirmado, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, bem como concedida a justiça gratuita.

Em audiência realizada aos 30/06/2022 foi aceita a proposta de não persecução penal pelo acusado Kauã, a qual foi homologada (fls. 359/360).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, bem como ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado Matheus. Foi decretada a revelia do acusado Lucas. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus Lucas e Matheus, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas aos acusados Lucas e Matheus. Em preliminar, em relação ao acusado Lucas, suscitou nulidade, ante a não oferta de acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo. No mérito, aduziu a atipicidade da conduta, pois os réus não adquiriram a bicicleta; ausência de provas suficientes da materialidade e autoria; ausência de provas acerca do elemento subjetivo do tipo (dolo). Pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação. Em caso de condenação, aduziu que o acusado Lucas faz jus à forma privilegiada da receptação, bem como que as penas devem ser fixadas no mínimo legal, com fixação do regime inicial mais brando, e substituição da pena privativa por restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto a tese de nulidade do processo em relação ao acusado Lucas Alves Lopes por não lhe ter sido oportunizada a aceitação de acordo de não persecução penal. Trata-se de benefício cujo oferecimento está inserido no âmbito

de discricionariedade do Ministério Público, consoante interpretação do artigo 28-A do CPP ("O Ministério Público poderá propor acordo...").

O parágrafo 14 (quatorze) deste mesmo dispositivo ressalva que em caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, o que não foi feito pela defesa. Destarte, tratando-se de faculdade do membro do Parquet, o oferecimento de acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, afigurando-se inviável o controle judicial do ato de recusa, pelo que a rejeição do pedido é de rigor.

No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada: pelos boletins de ocorrência (fls. 03/07); pelo auto de exibição/apreensão (fl. 08); pelos documentos de fls. 14 e 17/19; pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 21); pelo auto de entrega (fl. 22); pelo auto de avaliação (fl. 23); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria, no entanto, não ficou comprovada em relação aos acusados Matheus e Lucas.

A vítima Roberto Sartoro Araújo Martins disse em juízo que estava com alguns amigos em sua residência quando sentiu a falta da bicicleta. Afirmou que foi na delegacia e fez o boletim de ocorrência. Por fim, disse que a bicicleta foi encontrada e devolvida.

A testemunha Rodiney Borges Peres, policial militar, disse em juízo que no dia 14 de janeiro de 2020 o senhor Jerônimo localizou um anúncio no facebook na feira do rolo de Presidente Prudente, sendo que a bicicleta indicada era de seu genro. Alegou que foi feita a negociação no facebook com o anunciante, conhecido como Matheus e após começaram a conversar pelo whatsapp. Ainda, disse que marcaram um local e que foi acionada a polícia. Sendo assim, informou que não foi encontrada a bicicleta com Matheus, mas que foi preso por tráfico de drogas. Explicou que a negociação da bicicleta entre Jerônimo estava sendo feita pelo celular de Lucas. Afirmou que falaram para Lucas e Kauã sobre o fato, sendo informado que Kauã pegou a bicicleta no valor de uma dívida, pois era tatuador. Relatou que pegou a bicicleta de Iago. Ainda, disse que tirou foto da bicicleta e enviaram para a vítima, que reconheceu o bem. Informou que a vítima era o genro de Everton Jerônimo, chamado Roberto. Arguiu que Matheus é irmão de Lucas. Disse que Kauã adquiriu a bicicleta no valor de uma dívida de um tal de Iago, que estava tentando vender. Explicou que Jerônimo viu a bicicleta na feira do colo. Mencionou que no período da manhã usava o celular do Matheus para fazer a venda da bicicleta e a tarde do Lucas para efetivar a negociação. Disse que quem negociava era o Lucas, mas que a bicicleta estava na posse do Kauã. Já em relação a Matheus explicou que publicou na feira do rolo a venda da bicicleta. Ainda disse que o ponto de encontro foi marcado para as 21h10. Disse que foram acionados e se deslocaram até o local, enquanto Jerônimo com Lucas que continuava a negociação com o Lucas. Ainda, relatou que abordaram Lucas que negou ter conhecimento da bicicleta, mas que Kauã se antecipou e disse que estava com a bicicleta, pois tinha recebido de um serviço como tatuador e que Lucas estava tentando vender para ele.

A testemunha Everton Jerônimo disse que a vítima é seu enteado e houve a subtração da sua bicicleta. Relatou que a bicicleta foi publicada na feira do rolo. Aduziu que pegou informações de um policial de como prosseguir com o caso. Disse que a polícia foi fazer a abordagem. Relatou que teve quatro ou cinco contatos para ter as negociações da bicicleta. Afirmou que não se recorda se chegou a marcar mais de uma vez para ver a bicicleta. Disse que não lembra o nome da pessoa que conversou. Aduziu que conversou por mensagens. Disse que, depois da abordagem, somente teve contato com a polícia. Afirmou que o telefone que a pessoa usava era de DDD 18. Informou que, pelo que se recorda, todas as pessoas que conversou possuíam número de telefone com DDD 18. Relatou que sempre conversou com a mesma pessoa.

Interrogado em juízo, o réu Matheus Alves Lopes disse que realmente anunciou a bicicleta na feira do rolo. Havia passado o celular para Kauã, o qual estava com dificuldades para lhe pagar. Combinou com Kauã para que ele passasse a bicicleta, e questionou a procedência da bicicleta, ao que aquele respondeu que não era roubada.

Ato contínuo, postou a bicicleta na feira do rolo. Nega ter conhecimento que a bicicleta era roubada. Ficou de pegar a bicicleta com Kauã, sendo que este apenas mandou a foto dela. Na sequência, fez a postagem na feira do rolo. Havia pego a bicicleta de Kauã por R\$ 300,00 e anunciou por "oitocentos e poucos" na feira do rolo. Estava "necessitando" do negócio, pois havia passado um celular para Kauã por R\$ 250,00. Pegou a bicicleta por R\$ 300,00 por conta da demora de Kauã em lhe pagar. Nega ter adquirido a bicicleta por R\$ 150,00 e também ter ficado certo tempo com a bicicleta, sendo que não disse isso na Delegacia de Polícia. Não soube se Lucas (seu irmão) negociou a bicicleta. Relatou que, após ser preso, disse para Lucas encontrar Kauã, vender a bicicleta, mas ele não tinha ciência que a bicicleta era roubada, e Kauã já havia ido embora para a capital (São Paulo). Não chegou nem a pegar a bicicleta; apenas a viu por foto.

Pois bem.

Pela análise da prova material e da prova oral produzidas, não ficou evidenciado que o réu Matheus efetivamente adquiriu a bicicleta da marca MTB Schwinn Colorado, que foi objeto de furto da vítima Roberto Sartoro Araújo Martins (conforme boletim de ocorrência copiado às fls. 03/04), nem que o réu Lucas recebeu o aludido bem. Com efeito, a vítima pouco esclareceu acerca da receptação, mesmo porque nada presenciou sobre os fatos, nem mesmo sobre o furto da bicicleta de sua propriedade. A testemunha Everton Jerônimo, do mesmo modo, de relevante, relatou que de fato realizou negociação para fins de recuperação da bicicleta, sem se recordar os nomes das pessoas que conversou.

Já Rodiney Borges Peres, policial militar, foi incisivo em relatar que a bicicleta foi localizada na posse do codenunciado Kauã, e não dos acusados Matheus e Lucas, muito embora estes tenham realizado a oferta e negociação por meio de rede social e telefone.

O réu Matheus esclareceu que teve conhecimento da bicicleta apenas por foto, negando ter tido a posse sobre o bem.

Desse modo, a prova revela-se frágil para ensejar o decreto condenatório dos denunciados Matheus e Lucas pelo crime de receptação.

Ora, não há elementos concretos a evidenciar que o réu Matheus efetivamente adquiriu a bicicleta, nem que o réu Lucas efetivamente recebeu o bem.

Importante ressaltar que a receptação própria é crime material e consuma-se com o ato da aquisição, recebimento ou ocultação, ocorrendo com a efetiva tradição.

No caso dos autos, há apenas indícios de que o bem foi adquirido pelo réu Matheus e recebido pelo corréu Lucas, notadamente em virtude de o primeiro ter realizado o anúncio de venda no grupo "feira do rolo" e o segundo ter realizado negociações com a testemunha Everton Jerônimo (isto, conforme relatos da testemunha Rodiney Borges Peres).

Ocorre que, no processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta possibilidade acerca do delito e da autoria.

Nesse sentido:

É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP (In RT, v. 809/657). Como se anotou, "uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. (...) O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo (TJMG, APCR 000.331.640-3/00, 1ª C.Crim., Rel. Des. Tibagy Salles, J. 06.05.2003).

Outrossim, em que pese o réu Matheus tenha apresentado versão conflitantes sobre o episódio narrado na denúncia, não se descarta por completo a justificativa apresentada em juízo (de que não teve a posse do bem), máxime pelo fato de não ter sido localizada com ele a bicicleta no momento em que foi preso por tráfico de drogas.

Nessa esteira, diante do conjunto probatório dúbio constante dos autos, de rigor a

aplicação do princípio do in dubio pro reo, que conduz à absolvição dos réus Matheus e Lucas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal veiculada nesta ação penal e o faço para ABSOLVER os réus MATHEUS ALVES LOPES e LUCAS ALVES LOPES, já qualificados nos autos, da imputação que lhes foi feita como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Vistas ao MP.

Transitada em julgado, prossiga-se exclusivamente com relação ao outro denunciado (que aceitou a proposta de acordo de não persecução penal).

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA